

VARGOV® DESIGN

RUSSIAN DESIGN. WORLD SCALE. MADE IN VARGOV®

ДОГОВОР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О предоставлении статуса авторизованного дилера

Территория — Республика Казахстан, эксклюзивно

600+

АВТОРСКИХ
КОМПОЗИЦИЙ

50 000 \$

СТАРТОВАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

10 %

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
БРЕНДА

15–20

Р. Д. — ELEMENTS
IN STOCK

Vargov® Design · товарный знак VARGOV № 896936

info@vargov.ru · +7 916 537 33 52 · Telegram @AntonVargov · WeChat Vargov_Design
vargov.ru · vargov.design

Дата: «___» _____ 20__ г. · Кому: _____

СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Vargov® Design приглашает вашу компанию стать **эксклюзивным авторизованным дилером бренда на территории Республики Казахстан**. Настоящий документ содержит полные условия партнёрства и является проектом договора, готовым к обсуждению и подписанию.

Эксклюзив

КАЗАХСТАН — ОДИН ДИЛЕР

от 50 000 \$

СТАРТОВЫЙ ЗАКАЗ В ШОУРУМ

10 %

ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА

Что получает дилер

- Статус официального авторизованного дилера и доступ ко всему ассортименту, включая коллекционные артикулы, не представленные в публичном каталоге.
- Приобретение продукции **по стоимости производства** — дилер самостоятельно определяет цену для конечного заказчика и формирует собственную маржу.
- Техническое сопровождение проектов: расчёты, монтажные схемы в масштабе 1:1, исполнение 12V и 220V, поддержка на этапе согласования с заказчиком.
- Спецификация и коммерческое предложение по проектному запросу — **в течение 24 часов**.
- Экспорт под ключ: деревянная обрешётка и фанерные ящики, полный комплект товаросопроводительных документов, доставка в Казахстан.
- Программа **Elements in stock** — изготовление за 15–20 рабочих дней вместо 40–60, стоимость примерно на 10 % ниже.
- Маркетинговые материалы бренда: фотоматериалы, 3D-модели, рендеры, описания композиций для проектных подач.
- Размещение сведений о дилере в разделе дилерской сети на сайте vargov.ru.

Что бренд ожидает от дилера

- **Стартовый заказ от 50 000 долларов США** — любые композиции из каталога по выбору дилера, формирующие экспозицию собственного шоурума.
- **Действующая выставочная площадь** — шоурум с площадью и высотой потолков, достаточными для полноценной демонстрации композиций.
- **Продажа с экспозиции и постоянное обновление** — реализованная позиция замещается новым заказом, экспозиция поддерживается в актуальном состоянии.

Почему экспозиция обязательна. Световая композиция не продаётся по фотографии: масштаб, светотехнический эффект и качество исполнения считаются только вживую. Дилер, у которого композиции выставлены, продаёт их с экспозиции немедленно — без ожидания производственного цикла. Это и есть основное коммерческое преимущество, ради которого выстраивается партнёрство.

II КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ — СВОДКА

Территория	Республика Казахстан, эксклюзивно (при соблюдении условий раздела 4 договора и минимального годового объёма)
Статус	Авторизованный дилер. Приобретение продукции в собственность для перепродажи от своего имени
Стартовый заказ	Не менее 50 000 USD по стоимости производства, номенклатура — по выбору дилера
Шоурум	Обязателен на весь срок действия договора; параметры фиксируются в Приложении № 2
Поддержание экспозиции	Стоимость экспозиции — не ниже 50 000 USD; замещающий заказ в течение 30 календарных дней с даты продажи изделия
Финансовая модель	Стоимость производства на счёт фабрики + вознаграждение бренда 10 % от стоимости контракта с конечным заказчиком, уплачиваемое одновременно с оплатой производства
Цена для заказчика	Определяется дилером самостоятельно. Разница между контрактом и платежами по договору — доход дилера
Порядок оплаты	50 % при подписании спецификации, 50 % после подтверждения готовности и до отгрузки
Сроки изготовления	40–60 рабочих дней; по программе Elements in stock — 15–20 рабочих дней
Доставка	14–25 дней с даты отгрузки в зависимости от маршрута
Валюта	Доллар США
Срок договора	12 месяцев с автоматической пролонгацией

Договор о предоставлении статуса авторизованного дилера №

г. Москва · «___» _____ 20__ г.

_____ (далее — «Поставщик»), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____ (далее — «Дилер»), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Бренд — товарный знак и коммерческое обозначение VARGOV® / Vargov® Design (товарный знак VARGOV, регистрационный № 896936, дата регистрации 06.10.2022, срок действия до 29.04.2032).

1.2. Продукция — авторские световые, декоративные и скульптурные композиции, торшеры, бра и настольные арт-объекты, изготавливаемые Поставщиком под Брендом и представленные в каталоге на сайте vargov.ru, а также коллекционные артикулы, доступные авторизованным дилерам.

1.3. Шоурум — выставочное помещение Дилера, соответствующее требованиям Приложения № 2, в котором размещается Экспозиция.

1.4. Экспозиция — совокупность единиц Продукции, приобретённых Дилером и размещённых в Шоуруме для демонстрации и продажи конечным заказчикам.

1.5. Стартовый заказ — первый заказ Дилера, формирующий Экспозицию, на условиях раздела 4 Договора.

1.6. Стоимость Экспозиции — суммарная Стоимость производства находящихся в Шоуруме единиц Продукции.

1.7. Территория — Республика Казахстан.

1.8. Заказ — подписанный Сторонами договор-спецификация на изготовление и поставку конкретной партии Продукции, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.9. Программа «Elements in stock» — программа ускоренного изготовления Продукции из базовых элементов, поддерживаемых Поставщиком в производственном заделе.

1.10. Конечный заказчик — физическое или юридическое лицо, приобретающее Продукцию у Дилера для собственного использования либо для комплектации объекта, не являющееся дилером или реселлером Продукции.

1.11. Стоимость производства — стоимость изготовления Продукции по Заказу, рассчитанная Поставщиком и подлежащая оплате Дилером на счёт фабрики, включая согласованные упаковку, обрешётку и иные производственные расходы.

1.12. Стоимость контракта — общая стоимость Продукции по договору (спецификации, счёту), заключённому Дилером с Конечным заказчиком, без учёта стоимости монтажных, транспортных, проектных и иных услуг Дилера, если такие услуги выделены в договоре с Конечным заказчиком отдельной строкой.

1.13. Вознаграждение Бренда — вознаграждение Поставщика в размере 10 % от Стоимости контракта, уплачиваемое Дилером в порядке раздела 6.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик предоставляет Дилеру статус **авторизованного дилера** Бренда на Территории, а Дилер обязуется приобретать Продукцию у Поставщика, размещать её в Шоуруме и осуществлять её продвижение и реализацию на условиях настоящего Договора.

2.2. Настоящий Договор является рамочным. Наименование, комплектация, количество, стоимость, сроки изготовления и поставки каждой партии Продукции определяются соответствующим Заказом (договором-спецификацией), подписываемым Сторонами.

2.3. Дилер действует от своего имени и за свой счёт, приобретая Продукцию в собственность для последующей перепродажи. Настоящий Договор не является договором коммерческой концессии, агентским договором или договором простого товарищества и не создаёт между Сторонами отношений представительства.

2.4. Дилер не вправе принимать на себя обязательства от имени Поставщика, давать Конечным заказчикам гарантии, выходящие за пределы раздела 8 Договора, либо иным образом создавать для Поставщика обязательства перед третьими лицами.

3. СТАТУС ДИЛЕРА И ТЕРРИТОРИЯ

3.1. Статус авторизованного дилера предоставляет Дилеру:

3.1.1. доступ к полному ассортименту Продукции, включая коллекционные артикулы, не размещённые в публичном каталоге;

3.1.2. приобретение Продукции по Стоимости производства с уплатой Вознаграждения Бренда в размере 10 % от Стоимости контракта — в соответствии с разделом 6;

3.1.3. техническое сопровождение проектов: расчёты, монтажные схемы в масштабе 1:1, подбор исполнения 12V или 220V, консультации на этапе согласования с Конечным заказчиком;

3.1.4. подготовку спецификации и коммерческого предложения по проектному запросу Дилера **в течение 24 (двадцати четырёх) часов** с момента получения полных исходных данных;

3.1.5. доступ к маркетинговым материалам Бренда на условиях раздела 10;

3.1.6. право использовать обозначение «Авторизованный дилер Vargov® Design» на условиях раздела 9;

3.1.7. размещение сведений о Дилере в разделе дилерской сети на сайте vargov.ru.

3.2. Территория Дилера — Республика Казахстан.

3.3. Эксклюзивность. В течение срока действия Договора Поставщик обязуется не предоставлять статус авторизованного дилера иным лицам на Территории и не осуществлять прямые продажи Продукции Конечным заказчикам на Территории, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.4.

3.3.1. Эксклюзивность предоставляется при условии соблюдения Дилером раздела 4 Договора (Стартовый заказ, Шоурум, поддержание и обновление Экспозиции) и выполнения минимального годового объёма, установленного п. 6.8.

3.3.2. При нарушении условий п. 3.3.1 и неустранении нарушения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты письменного уведомления Поставщик вправе в одностороннем порядке перевести отношения Сторон в неэксклюзивный режим, направив Дилеру письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней. Перевод в неэксклюзивный режим не прекращает Договор и не затрагивает принятые к исполнению Заказы.

3.4. Поставщик сохраняет право реализовывать Продукцию на Территории в рамках: собственного официального шоурума Бренда; проектов, инициированных Поставщиком до даты заключения

настоящего Договора; международных выставок и отраслевых мероприятий; продаж иным авторизованным дилерам Бренда, если конечный объект расположен вне Территории.

3.5. Дилер не вправе осуществлять активные продажи (адресный маркетинг, реклама, открытие точек продаж) за пределами Территории без предварительного письменного согласия Поставщика. Пассивные продажи по входящим обращениям не ограничиваются; Дилер уведомляет Поставщика о таких сделках.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДИЛЕРСТВА

4.1. Стартовый заказ

4.1.1. Не позднее **30 (тридцати) календарных дней** с даты подписания настоящего Договора Дилер размещает Стартовый заказ на Продукцию на сумму **не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США**, исчисленную по Стоимости производства.

4.1.2. Номенклатура Стартового заказа определяется Дилером самостоятельно из любых позиций каталога Продукции. Поставщик оказывает содействие в формировании состава Экспозиции с целью представления различных ценовых уровней, продуктовых категорий и сценариев применения.

4.1.3. Состав, стоимость и сроки изготовления Стартового заказа фиксируются в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.1.4. Продукция Стартового заказа приобретается Дилером в собственность. Настоящий Договор не предусматривает передачу Продукции на реализацию, комиссию или ответственное хранение; возврат Продукции по мотиву её нереализованности не производится.

4.2. Шоурум

4.2.1. Дилер обязан на протяжении всего срока действия Договора иметь действующее выставочное помещение, находящееся в его собственности или законном владении, соответствующее требованиям Приложения № 2.

4.2.2. Шоурум должен обеспечивать полноценную демонстрацию приобретённой Продукции с учётом её конструктивных особенностей, в том числе достаточную высоту помещения для подвесных композиций и условия освещения, позволяющие оценить светотехнический эффект изделия.

4.2.3. Поставщик участвует в проработке размещения Экспозиции: предоставляет монтажные схемы 1:1, рекомендации по компоновке и подсветке, а по согласованию Сторон — выезд специалиста (порядок и оплата определяются отдельно).

4.2.4. Дилер обязан разместить Продукцию Стартового заказа в Шоуруме в течение **30 (тридцати) календарных дней** с даты её получения и письменно уведомить Поставщика об открытии Экспозиции с приложением фотоматериалов.

4.2.5. Перенос Шоурума в иное помещение, а равно существенное изменение его площади или условий экспонирования, допускается с предварительным письменным уведомлением Поставщика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

4.3. Продажа с Экспозиции и постоянное обновление заказов

4.3.1. Дилер вправе реализовывать Конечным заказчикам Продукцию непосредственно с Экспозиции, без ожидания срока изготовления.

4.3.2. Дилер обязуется поддерживать Стоимость Экспозиции на уровне **не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США** в течение всего срока действия Договора.

4.3.3. При реализации единицы Продукции с Экспозиции Дилер обязан разместить у Поставщика замещающий Заказ в срок **не позднее 30 (тридцати) календарных дней** с даты выбытия изделия из Шоурума, на сумму, обеспечивающую восстановление Стоимости Экспозиции до уровня, установленного п. 4.3.2.

4.3.4. Период с даты выбытия изделия до даты поставки замещающего Заказа не считается нарушением п. 4.3.2 при условии своевременного размещения замещающего Заказа в соответствии с п. 4.3.3.

4.3.5. Стороны согласовали, что регулярное обновление Экспозиции является существенным условием настоящего Договора: оно обеспечивает Дилеру актуальность демонстрационного фонда и возможность немедленной отгрузки Конечному заказчику, а Поставщику — представленность новых коллекций на Территории.

4.3.6. Дилер ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет Поставщику отчёт о составе Экспозиции по форме Приложения № 3.

4.4. Нарушение любого из условий пунктов 4.1–4.3 является существенным нарушением Договора и влечёт последствия, предусмотренные п. 14.4.

5. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

5.1. Заказ размещается Дилером в письменной форме, в том числе посредством электронной почты и согласованных мессенджеров.

5.2. Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней направляет Дилеру расчёт Стоимости производства, срока изготовления и проект договора-спецификации.

5.3. Заказ считается принятым к исполнению с даты подписания Сторонами договора-спецификации и поступления первого платежа в соответствии с п. 6.4.1.

5.4. Сроки изготовления:

5.4.1. стандартное производство — **40–60 рабочих дней** с даты, указанной в п. 5.3, включая разработку 3D-модели, подготовку монтажной схемы и изготовление элементов;

5.4.2. изготовление по программе «Elements in stock» — **15–20 рабочих дней**, с кастомизацией по длине подвеса, цвету кабеля, крепежу и цвету стекла в пределах, предусмотренных программой;

5.4.3. изготовление нестандартных и крупногабаритных композиций — по индивидуальному сроку, фиксируемому в договоре-спецификации.

5.5. По завершении изготовления Поставщик направляет Дилеру фото- и видеоматериалы готового изделия. Дилер в течение 5 (пяти) рабочих дней подтверждает соответствие изделия Заказу либо направляет мотивированные замечания. Отсутствие ответа в указанный срок считается подтверждением.

5.6. Поставщик вправе вносить изменения в конструкцию и комплектацию Продукции, не ухудшающие её потребительские свойства и не изменяющие внешний вид композиции, без дополнительного согласования.

5.7. Индивидуальные и изготовленные под конкретный проект композиции возврату и обмену не подлежат, за исключением случаев поставки Продукции ненадлежащего качества (раздел 8).

6. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРЕНДА И РАСЧЁТЫ

6.1. Принцип. Дилер заключает договоры с Конечными заказчиками от своего имени и по самостоятельно определяемым ценам. По каждому Заказу Дилер уплачивает:

6.1.1. **Стоимость производства** — на счёт фабрики Поставщика, согласно расчёту Поставщика, зафиксированному в договоре-спецификации;

6.1.2. **Вознаграждение Бренда — 10 % (десять процентов) от Стоимости контракта** с Конечным заказчиком, уплачиваемое **одновременно с оплатой Стоимости производства** и в том же платёжном порядке, что и она (пропорционально каждому платежу по п. 6.4).

6.2. Разница между Стоимостью контракта и суммой платежей по п. 6.1 составляет доход Дилера. Поставщик не ограничивает Дилера в определении цены для Конечного заказчика, за исключением п. 6.9.

6.3. Стоимость производства по программе «Elements in stock» определяется с учётом установленного Поставщиком понижающего коэффициента (ориентировочно на 10 % ниже стоимости стандартного производства аналогичной композиции). Вознаграждение Бренда при этом исчисляется от Стоимости контракта в общем порядке.

6.4. Порядок расчётов (если иное не установлено договором-спецификацией):

6.4.1. **50 %** Стоимости производства и **50 %** Вознаграждения Бренда — в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора-спецификации; поступление указанных сумм является условием запуска Заказа в производство;

6.4.2. оставшиеся **50 %** Стоимости производства и **50 %** Вознаграждения Бренда — в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подтверждения готовности изделия в порядке п. 5.5 и **до момента отгрузки**. Поставщик вправе задержать отгрузку до полного поступления обеих сумм.

6.5. Раскрытие Стоимости контракта

6.5.1. Одновременно с размещением Заказа Дилер письменно сообщает Поставщику Стоимость контракта с Конечным заказчиком и предоставляет копию соответствующего договора (спецификации, счёта) либо выписку из него, содержащую наименование Конечного заказчика, перечень Продукции и её стоимость. Коммерческие условия, не относящиеся к Продукции, могут быть скрыты.

6.5.2. Дилер обязуется не занижать декларируемую Стоимость контракта, в том числе путём переноса части стоимости Продукции в стоимость сопутствующих услуг, оформления части поставки через третьих лиц или заключения с Конечным заказчиком дополнительных соглашений, не раскрытых Поставщику.

6.5.3. Поставщик вправе не чаще одного раза в год запросить у Дилера подтверждающие документы по исполненным Заказам за истекший период в объёме, относящемся к Продукции. Дилер предоставляет их в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

6.5.4. При выявлении занижения Стоимости контракта Дилер доплачивает недоплаченное Вознаграждение Бренда и уплачивает штраф в соответствии с п. 12.4.

6.6. Заказы для собственного Шоурума. По Стартовому заказу и иным Заказам, размещаемым Дилером для пополнения Экспозиции, Конечный заказчик на момент размещения отсутствует. По таким Заказам Дилер уплачивает только Стоимость производства. Вознаграждение Бренда в размере 10 % уплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты реализации соответствующего изделия с Экспозиции Конечному заказчику, от Стоимости контракта такой реализации.

6.7. Валюта Договора и валюта платежа — **доллар США**. Банковские комиссии банка-отправителя и банков-корреспондентов относятся на Дилера; комиссии банка-получателя — на Поставщика. Расходы, связанные с валютным контролем и регистрацией контракта в уполномоченном банке Республики Казахстан, несёт Дилер.

6.8. Дилер обязуется обеспечить минимальный годовой объём Заказов в размере не менее _____ долларов США по Стоимости производства за каждый календарный год действия

Договора, без учёта Стартового заказа. Невыполнение указанного объёма является основанием для применения п. 3.3.2.

6.9. Дилер обязуется не осуществлять демпинг, способный причинить ущерб репутации Бренда, в том числе публичную реализацию Продукции по цене ниже Стоимости производства, увеличенной на Вознаграждение Бренда. Поставщик вправе доводить до Дилера рекомендованные розничные цены; они носят рекомендательный характер.

6.10. Обязательство Дилера по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счёт получателя, указанный в договоре-спецификации.

6.11. Налоги, таможенные пошлины, НДС при импорте и иные обязательные платежи, возникающие на Территории в связи с ввозом и реализацией Продукции, уплачиваются Дилером самостоятельно и в стоимость Заказа не включаются.

7. УПАКОВКА, ОТГРУЗКА И ДОСТАВКА

7.1. Базис поставки: _____ (Инкотермс 2020). Пункт отправления — фабрика Поставщика в КНР. Пункт назначения: _____ (Республика Казахстан).

7.2. Поставщик обеспечивает упаковку Продукции, пригодную для международной перевозки: защитная плёнка, плотный поролон, фирменные картонные вкладыши и фирменный скотч, деревянный каркас, фанерные ящики, джутовая обёртка и финальный защитный слой плёнки. Стоимость деревянной обрешётки и фанерных ящиков включается в Стоимость производства либо оплачивается дополнительно согласно договору-спецификации.

7.3. В одну из упаковочных единиц каждого Заказа вкладывается **монтажная схема в масштабе 1:1**, отпечатанная на баннерной ткани. Каждый провод маркируется номером, соответствующим монтажной схеме.

7.4. Поставщик оформляет комплект экспортной и товаросопроводительной документации, необходимой для перемещения Продукции через границу и её таможенного оформления.

7.5. Ориентировочный срок доставки — **14–25 дней** с даты отгрузки, в зависимости от маршрута. Срок доставки не входит в срок изготовления по п. 5.4.

7.6. Риск случайной гибели и случайного повреждения Продукции переходит к Дилеру в соответствии с согласованным базисом поставки.

7.7. Монтаж Продукции на Территории осуществляется силами Дилера по предоставленным Поставщиком схемам. Привлечение специалистов Поставщика возможно на основании отдельного соглашения.

8. ПРИЁМКА, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

8.1. При получении Продукции Дилер обязан осмотреть упаковку, зафиксировать фотосъёмкой видимые повреждения упаковки и грузовых мест **до их вскрытия** и отразить повреждения в транспортных документах. Претензии по повреждениям, не зафиксированным в указанном порядке, не принимаются.

8.2. Приёмка Продукции по количеству и явным недостаткам осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения. По истечении указанного срока Продукция считается принятой без замечаний.

8.3. Поставщик гарантирует соответствие Продукции согласованной спецификации и качество изготовления. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки при условии соблюдения правил монтажа, подключения и эксплуатации.

8.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие: нарушения монтажной схемы; подключения к сети с параметрами, отличными от указанных для данного исполнения (12V / 220V); механических повреждений после приёмки; самостоятельного изменения конструкции; воздействия внешних факторов, не предусмотренных условиями эксплуатации.

8.5. Рекламация направляется Дилером в письменной форме с приложением фотоматериалов, описания дефекта и копий документов о приёмке. Поставщик рассматривает рекламацию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

8.6. При подтверждении дефекта Поставщик по своему выбору осуществляет ремонт, замену дефектного элемента либо замену изделия. Сроки изготовления замещающего изделия исчисляются в соответствии с п. 5.4.

9. ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И МАТЕРИАЛЫ БРЕНДА

9.1. Все права на товарный знак VARGOV (№ 896936), фирменное оформление, дизайн композиций, фотоматериалы, 3D-модели, рендеры, тексты и иные материалы Бренда принадлежат Поставщику и/или правообладателю и не переходят к Дилеру.

9.2. На срок действия Договора Дилер получает **неисключительное, безвозмездное, непередаваемое право** использовать товарный знак и материалы Бренда исключительно в целях продвижения и реализации Продукции на Территории: в оформлении Шоурума, в собственных рекламных и презентационных материалах, на сайте и в социальных сетях Дилера, в проектных подачах Конечным заказчикам.

9.3. Дилер обязан использовать обозначения Бренда в неизменённом виде, без искажения логотипа, цвета и пропорций, с указанием знака охраны «®». Изменение, перерисовка, комбинирование обозначений Бренда с иными товарными знаками не допускаются без письменного согласия Поставщика.

9.4. Дилер не вправе: регистрировать на своё имя товарные знаки, доменные имена, фирменные наименования и аккаунты в социальных сетях, тождественные или сходные до степени смешения с обозначениями Бренда; заявлять о себе как о производителе Продукции; использовать материалы Бренда для продвижения товаров третьих лиц.

9.5. Дилер обязуется не приобретать, не хранить в Шоуруме и не реализовывать под видом Продукции Бренда изделия, являющиеся её копиями или воспроизведениями, изготовленные третьими лицами. Нарушение настоящего пункта является существенным нарушением Договора.

9.6. Дилер незамедлительно уведомляет Поставщика о ставших ему известными фактах реализации на Территории контрафактной продукции под Брендом и оказывает разумное содействие в защите прав Поставщика.

9.7. Права, предоставленные по настоящему разделу, прекращаются в момент прекращения Договора. Дилер обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения Договора прекратить использование обозначений Бренда, за исключением добросовестного информирования о наличии у него ранее приобретённой Продукции.

10. МАРКЕТИНГ И СТАНДАРТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БРЕНДА

10.1. Поставщик безвозмездно предоставляет Дилеру фотоматериалы, 3D-модели, рендеры и описания композиций для использования в целях, указанных в п. 9.2.

10.2. Дилер обязуется представлять Бренд в Шоуруме и в коммуникациях в соответствии с уровнем позиционирования Бренда, не допуская размещения Экспозиции в условиях, снижающих её

восприятие, в том числе совместно с товарами существенно иного ценового и качественного уровня без визуального разделения зон.

10.3. Дилер обязуется предоставлять Поставщику фотоматериалы реализованных с его участием объектов (при наличии согласия Конечного заказчика) с правом использования Поставщиком в маркетинговых и PR-целях с указанием Дилера в качестве партнёра проекта.

10.4. Совместные маркетинговые мероприятия, участие в выставках и распределение связанных расходов согласовываются Сторонами отдельно.

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

11.1. Поставщик обязуется:

11.1.1. изготавливать и поставлять Продукцию надлежащего качества в согласованные сроки;

11.1.2. обеспечивать Дилеру доступ к полному ассортименту, включая коллекционные артикулы, и предоставлять расчёт Стоимости производства по запросам Дилера;

11.1.3. обеспечивать техническое сопровождение проектов Дилера, включая монтажные схемы 1:1 и подбор исполнения;

11.1.4. готовить спецификацию и коммерческое предложение по проектному запросу в срок, установленный п. 3.1.4;

11.1.5. предоставлять маркетинговые материалы Бренда;

11.1.6. своевременно информировать Дилера об изменениях в ассортименте, ценах и условиях программы «Elements in stock»;

11.1.7. размещать сведения о Дилере в разделе дилерской сети на сайте vargov.ru;

11.1.8. передавать Дилеру входящие обращения Конечных заказчиков с Территории при условии соблюдения Дилером раздела 4 Договора.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За нарушение сроков оплаты Дилер уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы соответствующего Заказа.

12.2. За нарушение сроков изготовления по вине Поставщика Поставщик уплачивает Дилеру пеню в размере 0,1 % от Стоимости производства несвоевременно изготовленной Продукции за каждый день просрочки, но не более 10 % от Стоимости производства соответствующего Заказа. Просрочка, вызванная несвоевременным согласованием со стороны Дилера или Конечного заказчика, в расчёт не принимается.

12.3. За нарушение обязательства по поддержанию Стоимости Экспозиции (п. 4.3.2) и по своевременному размещению замещающего Заказа (п. 4.3.3) Поставщик вправе: приостановить приём новых Заказов Дилера до устранения нарушения; применить п. 3.3.2; при неустранении нарушения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней — расторгнуть Договор в порядке п. 14.4.

12.4. За занижение Стоимости контракта (п. 6.5.2) Дилер уплачивает Поставщику недоплаченное Вознаграждение Бренда, а также штраф в размере 100 % от суммы занижения. При повторном нарушении Поставщик вправе расторгнуть Договор в порядке п. 14.4. За непредоставление сведений и документов по пунктам 6.5.1 и 6.5.3 в установленный срок Дилер уплачивает штраф в размере _____ долларов США за каждый случай.

12.5. За нарушение раздела 9 Дилер уплачивает Поставщику штраф в размере _____ долларов США за каждый случай нарушения, что не освобождает его от возмещения убытков и прекращения

нарушения.

12.6. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

12.7. Совокупная ответственность Поставщика по настоящему Договору ограничивается Стоимостью производства Заказа, в связи с которым возникло требование. Стороны не возмещают друг другу упущенную выгоду и косвенные убытки.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Конфиденциальной признаётся информация о Стоимости производства и условиях расчётов, ассортименте коллекционных артикулов, технических решениях, конструкции изделий, Конечных заказчиках и Стоимости контрактов, а также любая информация, прямо помеченная Стороной как конфиденциальная.

13.2. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов и раскрытия работникам и консультантам в объёме, необходимом для исполнения Договора, с возложением на них аналогичных обязательств.

13.3. Обязательства по настоящему разделу действуют в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 12 (двенадцать) месяцев.

14.2. Договор автоматически продлевается на каждый последующий аналогичный период, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения текущего срока. Условием продления является соблюдение Дилером раздела 4 и п. 6.8.

14.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление не менее чем за 90 (девяносто) календарных дней. Расторжение не затрагивает Заказы, принятые к исполнению до даты уведомления: такие Заказы исполняются и оплачиваются в полном объёме.

14.4. Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением за 30 (тридцать) календарных дней в случаях: неразмещения Стартового заказа в срок по п. 4.1.1; прекращения деятельности Шоурума или его несоответствия Приложению № 2; снижения Стоимости Экспозиции ниже уровня п. 4.3.2 и неустранения нарушения в срок по п. 12.3; нарушения раздела 9; повторного занижения Стоимости контракта; просрочки оплаты более 30 (тридцати) календарных дней; действий Дилера, причиняющих ущерб деловой репутации Бренда.

14.5. С даты прекращения Договора Дилер утрачивает статус авторизованного дилера, права по разделу 9 и право использовать обозначение «Авторизованный дилер Vargov® Design». Сведения о Дилере исключаются из раздела дилерской сети на сайте vargov.ru.

14.6. Прекращение Договора не влечёт обязанности Поставщика выкупить у Дилера ранее приобретённую Продукцию. Дилер вправе реализовать остатки Продукции, приобретённой до прекращения Договора, в течение 6 (шести) месяцев, соблюдая п. 9.3 и п. 6.9, с уплатой Вознаграждения Бренда в порядке п. 6.6.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов власти, включая введение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров, приостановление трансграничных расчётов, эпидемиями и иными обстоятельствами вне разумного контроля Сторон.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, уведомляет другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.

15.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор; при этом Стороны производят взаиморасчёты по фактически исполненному.

16. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

16.1. Настоящий Договор регулируется материальным правом _____.

16.2. Стороны разрешают споры путём переговоров. Претензионный порядок обязателен; срок ответа на претензию — 20 (двадцать) календарных дней.

16.3. При недостижении согласия спор передаётся на окончательное разрешение в _____, место арбитража — _____, язык арбитража — русский, число арбитров — _____.

16.4. Стороны учитывают, что Продукция отгружается с фабрики в КНР, а Территорией является Республика Казахстан, в связи с чем ввоз Продукции осуществляется в режиме импорта из третьей страны с уплатой таможенных платежей ЕАЭС и НДС при импорте на стороне Дилера (п. 6.11).

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии их совершения в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

17.2. Стороны признают юридическую силу документов и уведомлений, переданных по электронной почте с адресов, указанных в разделе 18, а также посредством согласованных мессенджеров (Telegram, WhatsApp, WeChat), при условии возможности установить отправителя. Оригиналы документов направляются по требованию любой из Сторон.

17.3. Дилер не вправе передавать права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе назначать субдилеров, без предварительного письменного согласия Поставщика.

17.4. Недействительность отдельного положения Договора не влечёт недействительности Договора в целом.

17.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

17.6. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 — Спецификация Стартового заказа; Приложение № 2 — Требования к Шоуруму и стандарты экспонирования; Приложение № 3 — Порядок поддержания и обновления Экспозиции; Приложение № 4 — Порядок расчёта Стоимости производства и прайс-лист; договоры-спецификации на отдельные Заказы.

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК	ДИЛЕР
Наименование: _____	Наименование: _____
Адрес: _____	Адрес: _____
Рег. номер / ИНН: _____	БИН / ИИН: _____
Банк: _____	Банк: _____
Счёт: _____	Счёт (IBAN): _____
SWIFT: _____	SWIFT: _____
Email: info@vargov.ru	Email: _____
Тел.: +7 916 537 33 52	Тел.: _____
_____	_____
подпись / расшифровка / М.П.	подпись / расшифровка / М.П.

Спецификация Стартового заказа

к Договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

№	Артикул	Наименование композиции	Категория	Кол-во	Стоимость производства за ед., USD	Сумма, USD	Срок, р. д.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
ИТОГО, USD:						≥ 50 000	

Стоимость упаковки и деревянной обрешётки: _____ USD.

Условия поставки: _____ (Инкотермс 2020).

Порядок оплаты: 50 % при подписании настоящей спецификации, 50 % после подтверждения готовности и до отгрузки.

Стороны подтверждают, что общая Стоимость производства Стартового заказа составляет не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США и соответствует п. 4.1.1 Договора.

Поставщик _____ / _____ /

Дилер _____ / _____ /

Требования к Шоуруму и стандарты экспонирования

к Договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

1. Помещение

- 1.1. Шоурум расположен по адресу: _____.
- 1.2. Общая площадь выставочного зала — не менее _____ кв. м.
- 1.3. Высота потолков в зоне размещения подвесных композиций — не менее _____ м.
- 1.4. Помещение обеспечено электропитанием, позволяющим подключить экспонируемые изделия в исполнении 12V и 220V, с возможностью независимого включения зон.
- 1.5. Режим работы — не менее ____ дней в неделю, с обеспечением доступа посетителей и присутствием подготовленного персонала.

2. Размещение Экспозиции

- 2.1. Композиции размещаются согласно монтажным схемам 1:1, предоставленным Поставщиком.
- 2.2. Подвесные композиции экспонируются на высоте, обеспечивающей раскрытие формы и светового рисунка изделия.
- 2.3. Зона Бренда визуально выделяется; допускается совместное размещение с продукцией иных брендов при условии зонирования и соблюдения п. 10.2 Договора.
- 2.4. У каждой экспонируемой композиции размещается информационная табличка с указанием артикула и обозначения Vargov® Design.
- 2.5. Освещение зоны Экспозиции обеспечивает контрастное восприятие светящихся изделий; рекомендуется приглушённое общее освещение зоны.

3. Монтаж

- 3.1. Монтаж выполняется по монтажной схеме 1:1 с соблюдением маркировки проводов.
- 3.2. При монтаже к гипсокартонным потолкам в точках крепления устанавливаются закладные из фанеры толщиной от 9 мм; отверстия 8–14 мм выполняются по схеме 1:1.
- 3.3. Перед началом работ линия обесточивается.

4. Персонал

- 4.1. Дилер обеспечивает обучение не менее ____ сотрудников по продуктовой линейке, программе «Elements in stock», процессу и срокам изготовления.
- 4.2. Поставщик предоставляет обучающие материалы; формат обучения (онлайн / очно) согласовывается Сторонами.

5. Подтверждение соответствия

- 5.1. Дилер направляет Поставщику фотоматериалы Шоурума после размещения Экспозиции и далее — не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Поставщик вправе по предварительному согласованию посетить Шоурум для оценки соответствия настоящему Приложению.

Поставщик _____ / _____ /

Дилер _____ / _____ /

Порядок поддержания и обновления Экспозиции

к Договору № ____ от «__» _____ 20__ г.

1. Минимальный уровень

1.1. Стоимость Экспозиции, исчисленная по Стоимости производства, поддерживается на уровне не менее **50 000 USD**.

2. Замещение реализованных позиций

2.1. Дилер вправе реализовать любую единицу Продукции непосредственно с Экспозиции.

2.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выбытия изделия Дилер размещает замещающий Заказ на сумму, восстанавливающую минимальный уровень по п. 1.1.

2.3. Номенклатура замещающего Заказа определяется Дилером; Поставщик вправе рекомендовать позиции новых коллекций.

2.4. Изделия, находящиеся в производстве по размещённому замещающему Заказу, учитываются в Стоимости Экспозиции с даты внесения первого платежа.

3. Обновление ассортимента

3.1. Не реже одного раза в ____ месяцев Дилер включает в состав очередного Заказа не менее ____ позиций из числа новых артикулов, введённых Поставщиком в каталог после даты последнего заказа Дилера.

3.2. Поставщик информирует Дилера о выходе новых коллекций и предоставляет соответствующие материалы.

4. Форма ежеквартального отчёта

№	Артикул	Наименование	Стоимость производства, USD	Статус	Стоимость контракта при продаже, USD	Замещающий заказ (№, дата)
1						
2						
3						
Итоговая Стоимость Экспозиции на конец квартала, USD:						

Статус: «в экспозиции» / «реализовано» / «в производстве (замещающий заказ)». Отчёт направляется до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Поставщик _____ / _____ /

Дилер _____ / _____ /

VARGOV® DESIGN · INFO@VARGOV.RU · VARGOV.RU